Resolução nº 47, de 7 de agosto de 1998 (REVOGADA)

Publicado: Terça, 11 Agosto 1998 09:55 | Última atualização: Segunda, 11 Agosto 2025 14:44 | Acessos: 8728

Revogada pela Resolução nº 242/2000.

Aprova as Diretrizes para o Modelo de Certificação de Equipamentos de Comunicação.

Observação: Este texto não substitui o publicado no DOU de 11/8/1998.

~~**O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL**, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 22, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, e art. 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997, em sua Reunião nº 035, realizada no dia 5 de agosto de 1998, e~~

~~Considerando os comentários recebidos decorrentes da Consulta Pública n.º 51, de 5 de junho de 1998 – Diretrizes para o Novo Modelo de Certificação de Equipamentos de Telecomunicações, publicada no Diário Oficial de 8 de junho de 1998, resolve:~~

~~Art. 1º Aprovar as Diretrizes para o Modelo de Certificação de Equipamentos de Comunicação, em anexo.~~

~~Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.~~

~~RENATO NAVARRO GUERREIRO~~
~~Presidente~~

-

~~ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 47, DE 7 DE AGOSTO DE 1998~~

~~DIRETRIZES PARA O MODELO DE CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS~~

~~DE COMUNICAÇÃO~~

~~1 - OBJETIVO~~

~~1.1 - Este documento contém as diretrizes básicas para o modelo de certificação de equipamentos de comunicação a ser adotado pela ANATEL.~~

~~2 - REFERÊNCIAS~~

~~2.1 - Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997 - Lei Geral de Telecomunicações~~

~~2.2 - NGT 004/91, aprovada pela Portaria SNC n.º 173, de 21.08.91.~~

~~3 - CAMPO DE APLICAÇÃO~~

~~Estas diretrizes aplicam-se a todos os provedores de serviços de telecomunicações de interesse restrito e/ou coletivo, no regime público e/ou privado, assim como aos prestadores de serviços de radiodifusão, e a todos os fabricantes, fornecedores e usuários de produtos de comunicação de categorias I, II e III, conforme definido no item 4 deste documento.~~

~~4 - DEFINIÇÕES~~

~~4.1 – Certificação Compulsória – Quando a comercialização e o uso de um determinado equipamento de comunicação no país estão condicionados à prévia certificação de sua conformidade frente aos Regulamentos Técnicos emitidos e/ou Normas Técnicas adotadas pela ANATEL.~~

~~4.2 – Regulamento Técnico – Documento oficial, emitido por órgão governamental competente, cujo cumprimento é obrigatório, e que estabelece requisitos técnicos, seja diretamente, seja por referência ou incorporação do conteúdo de uma norma ou de uma especificação técnica.~~

~~4.3 – Norma Técnica – Documento estabelecido por consenso, de caráter voluntário, e aprovado por uma instituição reconhecida que fornece regras, diretrizes ou características a serem atendidas por produtos, processos ou serviços. As Normas Técnicas são geralmente elaboradas por entidades não governamentais e seu cumprimento não é obrigatório.~~

~~4.4 – Produtos de Comunicação de Categoria I – São os equipamentos terminais destinados à conexão com a rede de suporte ao Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, através de uma terminação de rede. São, também, assim classificados, os equipamentos destinados à conexão de uma rede de suporte de serviços de telecomunicações de interesse restrito com uma terminação de rede do STFC, e os equipamentos utilizados no provimento de serviços de valor adicionado com conexão direta ou indireta à terminação de uma rede do STFC.~~

~~4.5 – Produtos de Comunicação de Categoria II – São os equipamentos não incluídos na definição da categoria I, mas que fazem uso do espectro radioelétrico, incluindo-se antenas e aqueles caracterizados, em regulamento técnico específico, como equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita.~~

~~4.6 – Produtos de Comunicação de Categoria III – São aqueles que não se enquadram nas definições de categorias I e II, mas que são cobertos por algum Regulamento Técnico emitido pela ANATEL.~~

~~4.7 – Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) – Sistema reconhecido pelo Estado Brasileiro, instituído pelo CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, através da Resolução 02/97, que possui suas próprias regras e procedimentos de gestão, destinados às atividades de credenciamento, efetuadas pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial e às de certificação e treinamento, conduzidas por Organismos de Certificação Credenciados – OCC's.~~

~~4.8 – Organismos de Certificação Credenciados (OCC's) – Organismos que conduzem a certificação de conformidade, para os quais o credenciamento foi concedido pelo INMETRO, segundo os critérios estabelecidos no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. Os OCC's, de posse dos resultados de testes realizados em laboratórios credenciados, avaliam a conformidade do produto frente aos regulamentos técnicos aplicáveis.~~

~~4.9 – Reconhecimento Mútuo entre Organismos de Credenciamento – Ato recíproco de reconhecer e promover a equivalência dos sistemas de credenciamento e dos certificados e relatórios emitidos pelos Organismos de Certificação Credenciados por esses sistemas.~~

~~4.10 – Comitê Brasileiro de Certificação – Comitê assessor do CONMETRO, formado por representantes das partes interessadas na certificação de conformidade.~~

~~4.11 – Regra Específica de Certificação – Procedimento documentado que define a forma pela qual o Organismo de Certificação deve operacionalizar a certificação de conformidade de um determinado produto em relação aos requisitos dos Regulamentos Técnicos a ele aplicáveis.~~

~~5. DIRETRIZES~~

~~5.1. DO MODELO~~

~~5.1.1. A ANATEL emitirá um Regulamento Geral de Certificação estabelecendo todos os procedimentos e critérios aplicáveis à certificação compulsória de produtos de comunicação, em substituição à NGT 004/91.~~

~~5.1.2. A certificação compulsória, expedida ou reconhecida pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, se aplicará aos produtos de comunicação que se enquadrem nas categorias I, II e III.~~

~~5.1.3. O modelo de certificação, a ser adotado pela ANATEL, deverá contemplar procedimentos idênticos para a certificação de produtos de fabricação nacional e estrangeira.~~

~~5.1.4. A ANATEL adotará a terminologia utilizada no Sistema Brasileiro de Certificação – SBC e fará uso dos meios e infra-estrutura disponíveis no mencionado Sistema.~~

~~5.1.5. Os ensaios serão realizados em laboratórios de terceira parte, credenciados pelo INMETRO ou por organismos de credenciamento de laboratórios de outros países, com os quais o INMETRO mantém "Acordo de Reconhecimento Mútuo".~~

~~5.1.6. A ANATEL reconhecerá os certificados emitidos pelos OCC's, através de um documento de homologação da certificação, cuja existência passará a ser exigida para a comercialização e a utilização de produtos de comunicação no país.~~

~~5.1.7. A ANATEL reconhecerá a certificação de produtos de telecomunicações emitidos por OCC's estrangeiros, quando existirem acordos de reconhecimento mútuo entre os Organismos de Credenciamento envolvidos.~~

~~5.1.8. Após o reconhecimento pela ANATEL, de um certificado emitido por um OCC, o equipamento deverá portar o símbolo ou a identificação da ANATEL, conforme será definido no Regulamento Geral de Certificação.~~

~~5.1.9. Os fornecedores e/ou usuários que, respectivamente, estiverem comercializando e/ou utilizando o produto, sem a identificação ou símbolo da ANATEL, estarão sujeitos às sanções previstas na Regulamentação.~~

~~5.1.10. As Regras Específicas serão estabelecidas através da Comissão de Comunicações, e suas respectivas subcomissões, do Comitê Brasileiro de Certificação.~~

~~5.1.11. A certificação de conformidade será baseada no modelo nº 5 da ISO/CASCO.~~

~~5.2. DO PERÍODO DE TRANSIÇÃO~~

~~5.2.1. Conforme o art. 214 da Lei Geral de Telecomunicações, enquanto não forem editados novos Regulamentos, as normas e procedimentos do Ministério das Comunicações permanecerão sendo aplicadas à certificação de produtos. A ANATEL procederá a imediata elaboração/revisão dos regulamentos técnicos necessários a boa condução do processo de certificação.~~

~~5.2.1.1. Na inexistência de normas e procedimentos do Ministério das Comunicações serão adotadas, em caráter transitório, as Práticas TELEBRÁS aplicáveis aos produtos objeto de certificação compulsória, ficando a aplicação destes documentos restrita aos requisitos técnicos que dizem respeito a: qualidade, desempenho e interligação com outros produtos e redes de telecomunicações.~~

~~5.2.1.2. Na inexistência de Regulamento Técnico emitido pela ANATEL, aplicável a um determinado produto, a Agência examinará, baseada em normas ou especificações técnicas internacionais, ou ainda em especificações do próprio fabricante, se a certificação do citado produto é viável e oportuna.~~

~~5.2.1.3. Os pedidos de certificação submetidos à ANATEL, até a aprovação do Regulamento Geral de Certificação, serão analisados segundo os critérios atuais.~~

~~5.2.2. A ANATEL emitirá documentos de homologação da certificação, com prazo de validade de dois anos, para todos os produtos de categoria III, assim como para aqueles das categorias I e II, que não vêem sendo objeto de certificação por esta Agência, segundo o modelo atual, e que estejam qualificados pela TELEBRÁS através do Sistema de Qualificação TELEBRÁS – SQT.~~

~~5.2.3. Os certificados emitidos pelo Ministério das Comunicações e pela ANATEL, que tenham data de emissão anterior à vigência das novas regras, permanecerão em vigor por mais 2 (dois) anos ou até expirar as respectivas validades, prevalecendo a opção que maior prazo proporcione.~~

~~5.2.4. Em caráter excepcional, após a edição do Regulamento Geral de Certificação, a ANATEL continuará a certificar produtos, quando, comprovadamente, os OCC's existentes estiverem com sua capacidade de trabalho esgotada, mantidas, no entanto, as novas regras e procedimentos.~~

~~6. DISPOSIÇÕES FINAIS~~

~~6.1. A ANATEL, através da sua área de fiscalização, dará apoio aos órgãos do INMETRO incumbidos da fiscalização de produtos com certificação compulsória, tanto no comércio quanto na importação.~~

~~6.2. A ANATEL cobrará um preço administrativo, pela expedição ou pelo reconhecimento de certificados, a ser definido em Regulamentação específica.~~

~~6.3. A partir da aprovação final das presentes Diretrizes os certificados que vierem a ser emitidos pela ANATEL, ainda com base nos procedimentos atuais, terão validade de 2 (dois) anos.~~